

1501452-30.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2183311/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 25988614 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2183311 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTHIAN TAFFAREL BARBOSA MARINS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501452-30.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501452-30.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2183311/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 25988614 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2183311 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTHIAN TAFFAREL BARBOSA MARINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de CRISTHIAN TAFFAREL BARBOSA MARINS por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta que em 07 de julho de 2022, por volta das 06h40min, na Rua Silvério Placco, nº 20, Bairro Antônio Minholi, nesta cidade e Comarca de Andradina, o acusado guardava e tinha em depósito para entrega a consumo de terceiros, 01 invólucro plástico contendo uma "pedra" da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, pesando aproximadamente

4,68g, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado à fl. 140 e apresentou Defesa Prévia às fls. 145/167.

A denúncia foi recebida às fls. 175/177.

Em Juízo foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 327/335 e mídia).

O Ministério Público apresentou alegações finais nos termos da audiência e pugnou pela condenação do réu. Quanto à dosimetria anotou que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente. Recomendou o regime fechado, sendo impossível a substituição por pena restritiva de direito.

A Defesa do acusado também apresentou alegações finais nos termos da audiência e requereu a improcedência da ação por insuficiência probatória, absolvendo-se o acusado da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e desclassificando para o crime do artigo 28 de mesma Lei.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

Não há óbice frente à autoria e materialidade do réu, de acordo com o conjunto probatório produzido ao longo dos autos.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelos Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25), Imagem (fl. 26), Laudo de Constatação Provisória (fls. 27/30), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 121/123), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A testemunha Marcell das Neves Rafael, policial civil, relatou em juízo que recebeu denúncia anônima que o acusado e seu irmão estariam praticando tráfico de drogas na residência. Eles já eram conhecidos nos meios policiais e egressos do sistema prisional. Viram movimentação suspeita na residência. Fizeram um relatório e a autoridade policial representou pela busca e apreensão. Em cumprimento da busca, na casa do acusado, no seu quarto, dentro do guarda-roupa, encontraram a droga apreendida e a quantia de R\$ 400,00 em dinheiro. Na residência do irmão não encontraram droga.

A testemunha Jota Teodoro Coimbra relatou em juízo que participou das diligências anteriores, de monitoramento. Receberam denúncias de traficâncias do acusado e do irmão. Durante monitoramento verificaram um indivíduo que aparentemente teria ido buscar droga. A autoridade policial representou pela busca e apreensão. No cumprimento da medida não encontraram entorpecente na residência do irmão do acusado. Não foi à casa do acusado, mas sabe que em busca à sua residência foi encontrado droga e dinheiro. Ambos os irmãos eram conhecidos nos meios policiais. O acusado, interrogado em juízo, disse que a droga lhe pertencia, mas era para consumo pessoal. Disse ainda que a droga não foi encontrada em seu quarto, mas sim na área externa da casa.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi preso em flagrante e em sua posse encontraram entorpecentes e elevada quantidade de dinheiro.

Além do mais, em investigações pretéritas, apurou-se e comprovou-se o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, que estava em cumprimento de regime aberto e praticou novo delito.

Não se alega, nesse ponto, que depoimentos de policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o

testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, comprova-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista o fato do acusado estar em cumprimento de regime aberto praticando novo crime, o que demonstra circunstância do crime extremamente negativa. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (FA fls. 218/220). Pena agravada em 1/6, tornando-se de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Destaco o afastamento a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 218/220). Fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, do CP, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu (FA fls. 218/220).

Outrossim, os mesmos fatos impedem a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, I e II, do CP.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante o quantum da pena e a reincidência (FA fls. 218/220), de acordo com o art. 33, § 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de CRISTHIAN TAFFAREL BARBOSA MARINS por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o sentenciado é reincidente e portador de Maus antecedentes. No mais, o fato de estar em cumprimento de sentença em regime aberto e retomar a prática de atos ilícitos indica dedicação ao crime e delineia periculosidade em concreto. Portanto, considero presente a periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Oportunamente, expeça-se certidão para o advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
 - 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
 - 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- P.I.C.

Andradina, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA